Comenzado el	lunes, 29 de abril de 2024, 18:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 22 de julio de 2024, 19:17
Tiempo empleado	84 días
Puntos	24,00/30,00
Calificación	**8,00** de 10,00 (**80**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con los actos de instrucción, el órgano instructor de un procedimiento adoptará las medidas necesarias para logar el pleno respeto a los principios de:

- a. Contradicción.
- b. Igualdad.
- c. Las respuestas A y B son correctas. ✔
- d. Imparcialidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ámbito de la Administración Pública el principio de contradicción consiste en:

- a. Que las actuaciones de la Administración Pública no entren en contradicción con el ordenamiento jurídico.
- b. Que los intereses de la Administración puedan ser contrarios a los intereses de un interesado.
- c. Las respuestas A y B son correctas.
- d. Que se pueda ejercer un derecho de réplica por parte del interesado durante la instrucción del procedimiento. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que se pueda ejercer un derecho de réplica por parte del interesado durante la instrucción del procedimiento.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la afirmación correcta. En la instrucción de un procedimiento, ¿pueden proponer actuaciones los interesados?

- a. Sí, aquellas que requieran su intervención.
- b. Sí, aquellas que constituyan trámites legal y reglamentariamente establecidos.
- c. No, dicha potestad solo corresponde al órgano que tramite el procedimiento.
- d. Las respuestas A y B son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse:

- a. En la forma que resulte más conveniente para los interesados.
- b. En la forma que sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- c. En la forma que sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales, profesionales o personales.
- d. Las respuestas A y B son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las alegaciones de los interesados sobre defectos de tramitación en un procedimiento administrativo:

- a. Da lugar a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
- b. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- c. Podrá dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. ✔
- d. Da lugar a la subsanación de dichos defectos sin acarrear responsabilidades disciplinarias.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Podrá dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los interesados en un procedimiento podrán alegar los defectos de tramitación:

- a. En el trámite de información pública.
- b. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. ✖
- c. Cuando sean requeridos a ello.
- d. En todo momento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
En todo momento.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

- a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. ✔
- b. En cualquier momento del procedimiento.
- c. Cuando les sea requerido.
- d. En cualquier momento del procedimiento con anterioridad a la propuesta de resolución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las alegaciones y documentos u otros elementos de juicio aportados por los interesados:

- a. Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que hayan sido solicitados por el órgano instructor.
- b. Podrán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que se hayan aportado con anterioridad al trámite de audiencia.
- c. Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que se hayan aportado con anterioridad al trámite de audiencia. ✔
- d. Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que se hayan aportado con anterioridad al trámite de audiencia.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo:

- a. No superior a veinte días ni inferior a diez.
- b. No superior a treinta días ni inferior a diez. ✔
- c. No superior a treinta días ni inferior a quince.
- d. No superior a treinta días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo considere necesario, a petición del interesado, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por plazo no superior a quince días.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No superior a treinta días ni inferior a diez.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando lo considere necesario, el Instructor, a petición de los Interesados, podré decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba:

- a. Por un plazo no superior a veinte días.
- b. Por un plazo no superior a quince días.
- c. Por un plazo no superior a treinta días.
- d. Por un plazo no superior a diez días. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Por un plazo no superior a diez días.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes:

- a. No vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
- b. No vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos que substancien.
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El instructor de un procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:

- a. Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
- b. Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. ✔
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. No podrá rechazar ninguna prueba propuesta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la prueba en un procedimiento administrativo consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se entenderá que este tiene carácter:

- a. Preceptivo y vinculante.
- b. Voluntario.
- c. Preceptivo. ✔
- d. Voluntario y no vinculante.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Preceptivo.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos:

- a. Deberá incluirse en la resolución. ✖
- b. Deberá figurar en la resolución sus conclusiones básicas.
- c. No es necesario que figure en la resolución.
- d. Deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un trámite de prueba las actas de inspección por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad harán prueba de los hechos constatados:

- a. En todo caso.
- b. Por cualquier funcionario, aunque no tenga condición de autoridad, siempre que se hayan observado los requisitos legales.
- c. Siempre que se hayan observado los requisitos legales, salvo que se acredite lo contrario. ✔
- d. Siempre que se hayan observado los requisitos legales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Siempre que se hayan observado los requisitos legales, salvo que se acredite lo contrario.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en:

- a. El Código Civil.
- b. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. ✔
- c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d. La Constitución Española de 1978.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración comunicará el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas admitidas:

- a. Con un plazo de quince días.
- b. Con un plazo no superior a diez días.
- c. Con plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
- d. Con antelación suficiente. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Con antelación suficiente.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la notificación de una práctica de prueba se consignarán los siguientes datos:

- a. Hora de la práctica de la prueba.
- b. Lugar y fecha de la práctica de la prueba.
- c. La posibilidad de que el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la afirmación incorrecta. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración:

- a. La Administración podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
- b. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
- c. La Administración no podrá exigir el anticipo de los mismos y determinará su importe final en la liquidación definitiva. ✔
- d. Las respuestas A y B son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La Administración no podrá exigir el anticipo de los mismos y determinará su importe final en la liquidación definitiva.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de tener que practicarse pruebas en la tramitación de un procedimiento administrativo, los gastos de la práctica de estas pruebas corren a cargo de:

- a. El interesado.
- b. La Administración Pública o del interesado, proporcionalmente dependiendo de cada caso.
- c. La Administración Pública.
- d. La Administración Pública o del interesado, según los casos. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La Administración Pública o del interesado, según los casos.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A efectos de la resolución de un procedimiento, se solicitarán aquellos informes:

- a. Que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver. ✔
- b. Que sean de vital importancia para la decisión del mismo.
- c. Que sean facultativos.
- d. Que sean vinculantes para la resolución del procedimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver.

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán los informes que se juzguen necesarios para resolver:

- a. Citándose la naturaleza del informe, el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
- b. Citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos y los términos en que debe ser emitido. ✖
- c. Fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
- d. Citándose el precepto que los exija y fundamentando la conveniencia de redamados.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El artículo 80 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la emisión de informes, establece:

- a. Que serán emitidos a través de medios electrónicos. ✔
- b. Que los informes serán facultativos y vinculantes.
- c. Que serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos del procedimiento permita o exija otro mayor o menor.
- d. Las respuestas A y B son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que serán emitidos a través de medios electrónicos.

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ocurrirá de no emitirse un informe no preceptivo en el plazo señalado?

- a. Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. ✖
- b. No se podrán seguir las actuaciones.
- c. Se paralizarán las actuaciones hasta que sea emitido el informe.
- d. Se podrán seguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Se podrán seguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el artículo 80 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los informes, salvo disposición expresa en contrario, serán:

- a. Preceptivos y no vinculantes. ✖
- b. Facultativos y no vinculantes.
- c. Facultativos y vinculantes.
- d. Preceptivos y vinculantes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Facultativos y no vinculantes.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de:

- a. Veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- b. Quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- c. Cinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- d. Diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Pregunta 27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De no emitirse un informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones sal cuando se trate de:

- a. Un informe preceptivo y vinculante, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- b. Un preceptivo, en cuyo cago se deberá suspender el transcurso del resolver el procedimiento ✖
- c. Un informe preceptivo y vinculante, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- d. Un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido:

- a. No se podrán proseguir las actuaciones.
- b. Se deberán proseguir las actuaciones.
- c. Se paralizará el procedimiento.
- d. Se podrán seguir las actuaciones. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Se podrán seguir las actuaciones.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En función del artículo 80 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas un informe emitido fuera de plazo:

- a. Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. ✔
- b. Será declarado nulo.
- c. Deberá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
- d. No causará ningún efecto.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué procedimiento de responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma?

a. En el caso de reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

b. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, entre otros casos. ✔

c. Las respuestas A y B son correctas.

d. Para cualquier cuantía reclamada, cuando deba pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, entre otros casos.